

出租人不可要求已善意向承租人支付租金的 次承租人另行向其支付占有使用费

—— 某地产(江苏)有限责任公司诉某金融有限公司物权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南京市中级人民法院(2023)苏01民终5719号民事判决书

2. 案由: 物权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某地产(江苏)有限责任公司(以下简称甲公司)

被告(被上诉人): 某金融有限公司(以下简称乙公司)

【基本案情】

2019年9月, 甲公司与江苏某投资有限公司(以下简称丙公司)签订《房地产租赁合同》(以下简称租赁合同)约定甲公司将案涉房屋出租给丙公司使用, 租赁期限自2019年9月1日至2025年12月31日。2021年3月29日, 丙公司经甲公司同意将该房屋部分出租给乙公司, 租赁期限为2021年3月29日至2022年3月28日。乙公司按照合同约定向丙公司全额支付了租金783025元。

2021年7月, 丙公司因经营不善, 和甲公司协商后签订退场协议, 约定双方租赁合同于2021年6月30日终止, 丙公司现状返还房屋。自2021年7月1日起, 包括乙公司在内的次承租人按原转租合同约定向甲公司交纳房租, 次承租人已支付给丙公司的2021年7月1日以后的租金, 丙公司一个月内交给甲公

司；甲公司与所有次承租人统一换签租赁合同，租期结束时间、租金标准不变。

2021年9月，甲公司发函给乙公司，要求乙公司三十天内与甲公司换签房地产租赁合同，乙公司已支付给丙公司的2021年7月1日以后的租金由甲公司依据丙公司出具的确认函向丙公司催缴。同年12月，乙公司和丙公司共同确认乙公司2021年7月1日至2022年3月28日的租金581369元，已于2021年4月15日向丙公司支付。2022年3月28日合同期满后，乙公司将租用的房屋腾空交还甲公司。

甲公司认为其与丙公司签订的租赁合同已于2021年6月30日解除，此后丙公司无权将案涉房地产租赁给乙公司，丙公司和乙公司的租赁合同对其无约束力。甲公司在《退场协议》同意乙公司交至丙公司的2021年7月1日之后的租金由丙公司交付甲公司只是为了简化流程，因丙公司没有履行代付义务，甲公司只能向真正的承租方即乙公司主张。故，请求判令乙公司向甲公司支付房屋占有使用费、物业费、车位费合计627746.02元（2021年7月1日至2022年3月28日）。

【案件焦点】

甲公司主张乙公司向其支付2021年7月1日至2022年3月28日的案涉房屋占有使用费，是否应予支持。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市玄武区人民法院经审理认为：甲公司与丙公司签订的租赁合同及丙公司与乙公司签订的转租合同无法律规定可致合同无效的事由，均合法有效。

甲公司与丙公司签订的退场协议实质是丙公司将其与各次承租人转租合同中的权利、义务概括转让给甲公司，不同意换签合同即不同意丙公司概括转让合同权利义务。次承租人则应当退场并交还房屋。乙公司虽未就剩余租期与甲公司换签书面合同，但其已与丙公司按退场协议的约定向甲公司出具了已收取租金确认函，该行为表明乙公司同意由甲公司受让丙公司的权利义务，继续履行其与丙公司的转租合同。因此依据退场协议，转租合同中丙公司的权利义务

转让给甲公司的约定成立，且不违反法律、法规的强制性规定，亦不违背乙公司意愿，为有效合同。

根据退场协议的约定，乙公司在租赁合同解除前已交纳给丙公司的2021年7月1日后的租金应由丙公司向甲公司支付。此外，经合同权利义务的转让，甲公司已成为转租合同的当事人，转租合同的约定对甲公司具有约束力，乙公司已按转租合同的约定全额支付了租金，甲公司无权依据合同向乙公司请求支付房屋租金。同时，转租合同的履行状况亦可对抗甲公司行使物权，在乙公司已按转租合同约定足额支付租金的情况下，甲公司无权依据所享有的物权要求乙公司支付占有使用费。据此，甲公司要求乙公司支付自2021年7月1日至2022年7月9日房屋占有使用费的诉讼请求，于法无据，不予支持。

乙公司已按原转租合同交付了物业服务费和车位费，若2021年7月1日后由案外人实际提供了物业服务，应由提供物业服务的人与乙公司另行处理，本案不予理涉。

江苏省南京市玄武区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第四百五十八条、第五百五十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下：

驳回甲公司的诉讼请求。

甲公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省南京市中级人民法院经审理认为：首先，虽然甲公司与丙公司协商确定双方的租赁合同于2021年6月30日终止，但是并不直接影响丙公司与乙公司之间的合同效力，双方的合同关系亦不必然终止履行。其次，乙公司在交纳租金之时并无法预判甲公司与丙公司之间的合同将于2021年6月30日终止，乙公司基于其与丙公司的合同关系，已于2021年4月15日善意地向丙公司支付了全年租金（包含甲公司主张的2021年7月1日至2022年3月28日的租金），理应享有相应的合同权利。甲公司要求乙公司另行向其给付该时间段的占有使用费，依据不足，且将造成乙公司双重支付租金或占有使用费的情形，导致其利益受损。甲公司称乙公司可另行向丙公司要回已经支付的租金，亦会

增加乙公司的诉累。再次，甲公司与丙公司的合同于2021年6月30日终止，在案涉房屋仍然由乙公司占用，丙公司未向甲公司返还房屋期间，甲公司本可基于其与丙公司签订的租赁合同，主张丙公司向其支付占有使用费。且《退场协议》明确约定乙公司已经向丙公司支付的2021年7月1日之后的租金，丙公司应向甲公司支付。甲公司直接向乙公司主张占有使用费，亦与上述约定不符。甲公司并非提供案涉房屋物业服务的主体，其与乙公司之间亦未就物业费和车位费的缴纳进行约定，而乙公司与丙公司之间的合同明确约定物业费、车位费由物业公司收取，乙公司提交证据证明其已于2021年6月4日向案外南京某物业管理有限公司缴纳了2021年7月1日之后的物业费和车位费，甲公司主张乙公司向其支付物业费和车位费，一审法院对此不予理涉，并无不当。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

租赁关系中发生转租的，导致就同一租赁标的物形成出租人、承租人、次承租人之间多重合同关系。出租人和承租人之间租赁合同终止后，租赁链条从源头断裂，此时出租人与次承租人是否存在合同关系，是否可以基于其享有的物权直接要求次承租人给付占有使用费，次承租人是否可以其已经向承租人支付了相应的租金进行抗辩，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、租赁合同终止后转租合同剩余转租期限的约定对出租人不具有法律约束力

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第七百一十七条规定，承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人，转租期限超过承租人剩余租赁期限的，超过部分的约定对出租人不具有法律约束力，但是出租人与承租

人另有约定的除外。上述规定坚持了合同相对性的原则，即转租合同关系的双方当事人是承租人与次承租人，承租人与次承租人之间所约定的租赁期限仅在承租人与次承租人之间产生约束力，出租人并非转租合同相对方，出租人不受转租合

同的限制。对于超出原租赁合同约定的租赁期限的部分，承租人在实质上并没有得到出租人同意，仍具有擅自转租的性质，超出部分不对出租人产生约束力。

在出租人和承租人的租赁合同提前终止的情形下，承租人已无承租权，尚在履行期的转租合同剩余部分对出租人不具有法律约束力。

以上仅为原则性规定，如果出租人与承租人在租赁合同中，或者双方就转租事宜的专门约定中，就租赁合同终止后转租合同的“剩余期限”问题有特殊约定的，依其约定处理。

二、租赁合同终止后出租人有权要求次承租人支付占有使用费

出租人与承租人之间的租赁合同终止后，一般而言承租人就不具有使用、收益租赁物的合同权利了。对于承租人而言，出租人既可以基于租赁合同的约定要求承租人返还租赁物，又可以基于其对租赁物的物权，要求承租人返还租赁物。对于次承租人而言，因为转租合同对出租人不具有法律约束力，故出租人仅可依据其对租赁物享有的物权要求次承租人返还租赁物。如果承租人或次承租人未能如期返还租赁物，出租人可以请求承租人承担违约责任，或者要求承租人或次承租人赔偿侵害其物权造成的损失，体现为可以要求承租人或次承租人支付“占有使用费”。

三、租赁合同终止后出租人不可要求已善意向承租人支付租金的次承租人另行向其支付占有使用费

租赁合同终止后，出租人可以要求次承租人支付相应的占有使用费。那如果次承租人已经向承租人支付了租金，是否仍需向出租人支付占有使用费呢？对此问题，存在不同的意见。一种观点认为，出租人仍然有权利要求次承租人支付使用费。而针对次承租人多支付的使用费，如该次承租人对承租人超期转租不知情，则有权向承租人追偿。另一种观点认为，次承租人基于善意已经向承租人支付相应租金的，可不再向出租人支付相应的占有使用费。本案一、二审判决就是第二种观点。具体理由如下：

1. 无权出租实为无权处分，应给予善意的次承租人一定的对抗权利。无权出租是出租人或转租人缺乏处分权实施的出租或转租行为。而关于无权处分，

根据《民法典》第三百一十一条规定，受让人可以基于善意取得享有动产或不动产的所有权。承租人在租赁合同终止等无权转租的情况下转租的，次承租人亦可基于善意而获得一定的对抗权利。从利益平衡的角度分析，在转租关系链条上，出租人、承租人和次承租人几方主体中，次承租人需要实际占有使用房屋，相对处于弱势，其转租合同关系亦处于不稳定状态，不应要求善意的次承租人重复支付相应费用或给其造成不必要的诉累。而出租人作为产权人，其基于稳定获得租金收益的考虑允许承租人转租，理应承担转租带来的一定风险，包括只能向承租人主张权利而无法从次承租人处直接获取占有使用费的风险。

2. 给予善意的次承租人抗辩权并不会从根本上损害出租人的权利。在租赁合同终止后，出租人本就可以基于合同或者物